

1500626-73.2021.8.26.0077

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Everson e Higor como sendo os autores do roubo (fls. 98/99 e 650/651).

Como se viu, esta vítima reconheceu os acusados Everson e Higor como sendo os autores dos roubos, inclusive reconhecendo-os pessoalmente em juízo, o que corrobora ainda mais a necessidade de condenação dos acusados.

A vítima Fernanda Ferraz Pereira, ouvida na delegacia, gerente da empresa "Cartão de todos", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500626-73.2021.8.26.0077 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500626-73.2021.8.26.0077

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2038137/2021 - DEL.POL.BIRIGUI, 11034629 - DEL.POL.BIRIGUI, 426/21/309 - DEL.POL.BIRIGUI, 2038137 - DEL.POL.BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

HIGOR SANTOS CORDEIRO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500626-73.2021.8.26.0077 (Controle nº 658/2021)

VISTOS.

HIGOR SANTOS CORDEIRO e EVERSON COSTA FERREIRA, qualificados nos autos, foram

denunciados e viram-se processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por oito vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque, no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 17h30min, nas dependências da empresa "Cartão de Todos", localizada à Rua Saudades, nº 860, Centro, nesta cidade e comarca de Birigui, agindo em concurso com indivíduo ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 1 (uma) carteira de couro contendo a quantia de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), cartões bancários e documentos pessoais, bem como 1 (um) celular da marca Samsung, modelo A10, cor preta, pertencentes à vítima Adriano Rodrigues da Silveira.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, HIGOR SANTOS CORDEIRO e EVERSON COSTA FERREIRA, qualificados nos autos, agindo em concurso com indivíduo ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 1 (um) aparelho celular de marca e modelo não precisado nos autos, pertencente à vítima José Orlando Pereira Ferreira.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, HIGOR SANTOS CORDEIRO e EVERSON COSTA FERREIRA, agindo em concurso com indivíduo ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo J7, bem como 1 (um) cartão bancário, pertencentes à vítima Fernanda Ferraz Pereira.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, HIGOR SANTOS CORDEIRO e EVERSON COSTA FERREIRA, agindo em concurso com indivíduo ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 1 (um) aparelho celular da marca Motorola, modelo One Fusion, cor azul, pertencente à vítima Júlia Gregório Tristante.

Consta, ademais, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, HIGOR SANTOS CORDEIRO e EVERSON COSTA FERREIRA, agindo em concurso com indivíduo ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 1 (um) aparelho celular de marca e modelo não precisado nos autos, pertencente à vítima Adrieli Alves da Cruz.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, HIGOR SANTOS CORDEIRO e EVERSON COSTA FERREIRA, agindo em concurso com indivíduo ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 1 (um) celular de marca e modelo não precisado nos autos, pertencente à vítima Luciane Souza Lourenço Arcelino.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, HIGOR SANTOS CORDEIRO e EVERSON COSTA FERREIRA, agindo em concurso com indivíduo ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 1 (um) aparelho celular da marca Motorola, pertencente à vítima Dojival Florentino da Silva.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, HIGOR SANTOS CORDEIRO e EVERSON COSTA FERREIRA, qualificados nos autos, agindo em concurso com indivíduo ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida contra funcionários da empresa "Cartão de Todos", a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais), pertencente à referida pessoa jurídica.

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2022, sendo decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 380/382). Posteriormente, foram devidamente citados (fls. 479 e 481) e apresentaram defesa escrita às fls. 454/458 e 493/494.

Durante a instrução, foram tomadas as declarações de 05 (cinco) vítimas e colhido o depoimento de 02 (duas) testemunhas de arroladas pela acusação, sobrevivendo, ao final, os interrogatórios dos acusados (fls. 650/651).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia (fls. 656/659).

Por outro lado, a defesa do réu Higor, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a revogação da prisão preventiva (fls. 663/666).

A defesa do réu Everson, pleiteou seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e aplicado o instituto do crime continuado (fls. 667/669).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a

configurar o delito de roubo consumado, com incidência de uma causa de aumento (concurso de agentes), em continuidade delitiva.

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: a portaria de fls. 02/03; os boletins de ocorrência de fls. 04/09; o documento de fls. 30/41; o auto de exibição e apreensão de fl. 10; o auto de avaliação fls. 21/22; o relatório final fls. 365/369; os laudos periciais de fls. 101/104 e 105/297; os depoimentos das testemunhas; as declarações das vítimas; e a confissão apresentada pelos acusados em juízo.

Na fase policial, os acusados Everson e Higor reservaram-se no direito de permanecer em silêncio (fl. 11 e 12), desperdiçando importante oportunidade para apresentarem uma versão convincente dos fatos. Aliás, o fato de os réus terem ficado em silêncio, embora não se deva tomar por prova plena e cabal de sua culpa, induz à invencível perplexidade quanto as suas inocências, pois repugna a razão deixe alguém de responder aos termos de uma acusação, máxime se inocente. Com o silêncio, pois, os réus tiveram atitude incompatível com quem se diz inocente, perdendo a oportunidade de esclarecerem equívoco da acusação.

Lembre-se que o silêncio dos acusados não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz, nos termos do artigo 198 do Código de Processo Penal.

Em juízo, o acusado Everson confessou a autoria, dizendo que praticou o roubo juntamente com o corréu Higor, simulando estar armados. Relatou, que levaram dinheiro e aparelhos celulares. Disse que não havia outro indivíduo com eles (fls. 650/651).

Em juízo, o acusado Higor confessou os fatos. Disse que, juntamente com Everson, praticaram o assalto, mas não estavam armados nem simulou estar armado. Afirmou que não havia um terceiro com eles (fls. 650/651).

Como se vê, os réus confessaram a autoria dos crimes de roubo.

A confissão livre e espontânea prestada no processo serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

De fato, no caso, as confissões judiciais dos réus encontraram total respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Com efeito, a vítima Júlia Gregório Tristante, ouvida em ambas as fases da persecução penal, disse que estava trabalhando no estabelecimento "Cartão de Todos", quando 03 (três) indivíduos, fecharam a porta e anunciaram o assalto.

Afirmou que simularam estar armados. Relatou que levaram dinheiro do cofre e teve seu telefone celular subtraído juntamente com outras pessoas. Disse que seu telefone celular e o de sua gerente foram os únicos que não encontraram (fls. 85 e 650/651).

A vítima Luciane Souza Lourenço, ouvida em ambas as fases, relatou que estava em uma sala, juntamente com a gerente da empresa, quando ouviu gritos, no momento em que foi abrir a porta para verificar o que estava acontecendo, foi abordada pelos assaltantes. Disse que foi empurrada contra a parede e que os assaltantes pediram para que ficassem com a cabeça abaixada, foi subtraído seu aparelho celular, juntamente com os do restante do pessoal, e o dinheiro que estava no cofre. Afirmou que os assaltantes simulavam que estavam armados, colocando a mão na cintura (fls. 88 e 650/651).

A vítima José Orlando Pereira Ferreira, ouvido na delegacia e em juízo, disse que entrou no estabelecimento "Cartão de Todos", já estava em andamento o roubo e teve seu telefone celular subtraído. Os assaltantes simulavam estar armados (fls. 89 e 650/651).

A vítima Adriano Rodrigues da Silveira, em ambas as fases, relatou que estava no estabelecimento, quando chegaram três indivíduos e anunciaram o assalto. Levaram seus pertences e aparelhos celulares dos demais presentes no local. Não conseguiu recuperar seu celular. Realizado o reconhecimento na delegacia e em juízo, a vítima reconheceu os acusados Everson e Higor como sendo os autores do roubo (fls. 98/99 e

650/651).

Como se viu, esta vítima reconheceu os acusados Everson e Higor como sendo os autores dos roubos, inclusive reconhecendo-os pessoalmente em juízo, o que corrobora ainda mais a necessidade de condenação dos acusados.

A vítima Fernanda Ferraz Pereira, ouvida na delegacia, gerente da empresa "Cartão de todos", disse que estava em sua sala e que ouviu um choro e foi ver o que estava acontecendo, relatou que havia três indivíduos e quando foi avistada disseram que era um assalto, fazendo menção estar com uma arma. Subtraíram cerca de R\$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro da empresa, seu celular, cartão de crédito e telefones celulares, dinheiro de outros funcionários e clientes que estavam no local (fls. 46/47).

A vítima Adrieli Alves da Cruz, ouvida na fase policial, disse que estava trabalhando, quando dois indivíduos adentraram e anunciaram o assalto, dizendo que estavam com armas, porém não viu nenhuma. Levaram seu aparelho celular juntamente com os de outros funcionários e clientes, e o dinheiro do cofre da empresa. Reconheceu o acusado Everson Costa Ferreira como a pessoa que anunciou o assalto (fls. 86).

A vítima Ubirani Guimarães Pinho, ouvido na delegacia, disse que é proprietário do estabelecimento comercial "Cartão de todos" e não presenciou os fatos, mas ficou sabendo do ocorrido através da gerente Fernanda Ferraz, que houve um assalto em seu estabelecimento, o foram subtraídos aparelhos celulares e dinheiro da empresa, funcionários e clientes (fls. 84).

O representante da empresa vítima, Felipe Teixeira de Faria, ouvido em juízo, disse que não presenciou os fatos, mas visualizou as imagens das câmeras de segurança. Reconheceu, em juízo, o acusado Higor como sendo um dos assaltantes (fls. 650/651). A vítima Dojival Florentino da Silva teve se aparelho celular subtraído, registrou boletim de ocorrência (fl. 08), mas tanto na delegacia, quanto em juízo, não foi localizado para ser ouvido.

Nos delitos patrimoniais, quase sempre praticados na clandestinidade, as palavras das vítimas são de excepcional importância, sobretudo quando harmoniosa e coincidente com o conjunto probatório, como é o caso.

Quanto às declarações das vítimas Fernanda Ferraz Pereira, Adrieli Alves da Cruz, Ubirani Guimarães Pinho e Dojival Florentino da Silva, embora não tenham sido ouvidas em juízo, entendo que não há, no caso, ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, em sua nova redação dada pela Lei nº. 11.690/08, porque a convicção, aqui, não está formada apenas e exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, mas sim nesses elementos, que encontram respaldo nas demais provas produzidas em juízo, como se viu acima, tendo sido obedecido o chamado "princípio da judicialização das provas".

Neste sentido, confira a lição de Andrey Borges de Mendonça, em sua obra "Nova Reforma do Código de Processo Penal", Editora Método, 2008, páginas 155/157: "... o legislador não vedou que o magistrado considere os elementos informativos produzidos durante o inquérito policial para a condenação. A restrição constante é que o magistrado considere exclusivamente os referidos elementos. A contrário sensu, é possível que sejam reputados na sentença condenatória elementos produzidos durante o inquérito policial, desde que apenas como reforço às provas produzidas em juízo (aqui sim em observância do contraditório). Dito de outra forma: o juiz pode levar em conta as provas produzidas no inquérito, desde que conjuntamente com provas produzidas "em contraditório judicial". De acordo, portanto, com a nova disposição legal, não se pode afirmar que todos os elementos produzidos no inquérito policial estejam descartados a priori, especialmente porque, na atualidade, o investigado não é mais visto como mero objeto de investigação, e sim como sujeito de direitos... Portanto, as provas produzidas durante o inquérito podem corroborar aquelas que foram produzidas em juízo, fortalecendo o panorama probatório e permitindo que se justifique a prolação de sentença condenatória. Desde que o magistrado não se apóie apenas em provas produzidas durante o inquérito, poderá valorá-las em conjunto com as provas produzidas em juízo, sempre de maneira fundamentada".

Neste sentido:

"Havendo algum suporte probante na fase judicial, a prova colhida no inquérito policial pode ser convocada para fundamentar a decisão condenatória" (TJSP, Ap. 48.091-3, 3ª Câml., j, 29.06.1987, rel. Des. Silva Leme, RT 621/290).

A testemunha Olívia Catarina Cremon de Medeiros, ouvida somente em fase policial, disse que estava no piso superior trabalhando quando a gerente Fernanda subiu as escadas correndo e gritando para que chamasse a polícia pois haviam acabado de serem assaltados (fls. 42).

A testemunha Robson Carlos Gomes de Oliveira, funcionário da empresa, ouvido na delegacia, disse que um rapaz de apelido "Japonês" lhe disse que estava planejando um roubo a empresa em que trabalhava. Na data dos fatos, estava trabalhando no piso superior, quando a gerente Fernanda subiu gritando e dizendo que tinham acabado de assaltar a empresa. Tomou conhecimento de que três indivíduos entraram na empresa e subtraíram objetos e valores de clientes e funcionários (fls. 44/45).

A testemunha Gabriel Ernica Pacheco, disse que estava trabalhando defronte a empresa juntamente com o funcionário Luiz Gustavo quando um indivíduo conhecido pelo apelido de "Japa", perguntou sobre a movimentação financeira do local e responderam que o local vendia convênios médicos e que realmente a movimentação financeira era grande. Pelas conversas de "Japa" entendeu que planejava roubar o local. Não contou ao proprietário e a gerente pois não acreditou que o assalto iria acontecer. Na data dos fatos, estava na sorveteria, defronte o local, quando viu uma viatura da polícia militar parada no local e ficou sabendo do ocorrido. A Polícia Militar mostrou imagens do roubo e reconheceu a pessoa de vulgo "Japa" como sendo um dos assaltantes. Negou que tenha planejado o roubo (fls. 60/61).

A testemunha Francieli Aparecida Camilo, ouvida em ambas as fases, disse que trabalhou na empresa "Cartão para todos", não presenciou os fatos e não conhecia os acusados. Conhecia apenas o funcionário Robson, que foi investigado e os autos arquivado em relação a ele neste processo (fls. 48/49 e 650/651).

A testemunha Igor Ilan Argentato, policial militar, ouvido na fase policial e judicial, disse que em uma abordagem, no clubinho de lazer, deparou-se com o Higor Santos Cordeiro. Tinha conhecimento de um roubo ocorrido no estabelecimento "Cartão de Todos", onde na filmagem de câmeras de vigilância havia imagens de um indivíduo com características, idênticas às de Higor. Indagado, o acusado Higor confessou a participação no roubo e indicou outro partícipe, o acusado Everson Costa Ferreira, que estava no local e também confessou a participação no roubo (fls. 337 e 650/651).

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Por outro lado, as defesas não trouxeram aos autos elementos que evidenciassem interesse das vítimas e das testemunhas em imputar falsamente aos acusados a prática de condutas definidas como crimes.

Portanto, a prova coletada nos autos é substancial e convincente, ficando evidente a autoria dos crimes por parte dos réus, nos crimes ora apurados.

Quanto à tipificação do crime de roubo, a grave ameaça empregada foi comprovada pela prova oral, que demonstrou que os réus simularam que estavam armados para anunciar o assalto, ameaçar as vítimas e fazê-las entregar seus pertences.

A ameaça pode-se exteriorizar por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção do agente de subjugar a vítima, o que é o caso.

A causa de aumento de pena do concurso de agentes também restou comprovada pelas declarações das vítimas, depoimentos das testemunhas e confissão dos acusados. Lembre-se que essa causa de aumento atinge todas as pessoas envolvidas na infração penal, ainda que não tenham praticado atos executórios e mesmo que uma só tenha

estado no local do crime, porque a lei, ao utilizar a expressão concurso de duas ou mais pessoas, não faz qualquer distinção e abrange, por isso, tanto a coautoria quanto a participação.

Assim, além da robusta prova oral colhida na instrução, há também indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios.

Por fim, é caso de se reconhecer o concurso formal de infrações. Com uma só conduta, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça, bens de oito vítimas, não se tratando de concurso material ou crime continuado, mas sim da hipótese do artigo 70, caput, do Código Penal.

Sendo assim, não resta dúvida de que no local, dia e horário indicados na denúncia, os acusados Everson e Higor, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraíram, em proveito comum, os bens descritos na denúncia das vítimas Adriano Rodrigues da Silveira, José Orlando Pereira Ferreira, Fernanda Ferraz Pereira, Júlia Gregório Tristante, Adrieli Alves da Cruz, Luciane Souza Lourenço Arcelino, Dojival Florentino da Silva, e estabelecimento comercial "Cartão de Todos".

As condutas encontram tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 157, § 2º, inciso II, por oito vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade dos acusados ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência dos delitos e passo a aplicar as penas.

Das Penas.

Réu Higor.

O réu é primário, não registra maus antecedentes e as demais circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal não lhes são desfavoráveis, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada crime de roubo.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de reduzir a pena, porque já fixada em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, elevo a pena em 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento referente ao concurso de agentes, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cada crime de roubo.

Isso porque, com a introdução de outras causas de aumento no roubo, totalizando seis, quando presente apenas uma delas, deve-se impor o aumento mínimo (1/3); duas, o aumento de três oitavos (3/8); três, cinco doze avos (5/12); quatro, onze vinte e quatro avos (11/24); cinco, seis ou mais, o máximo (1/2).

Ainda nesta fase, como acima reconhecido, está presente a figura do concurso formal, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal, devendo, pois, ser aplicada a pena de somente um dos crimes, com o aumento, no caso, de 1/2 (metade), levando em conta que foram oito as vítimas, resultando em 08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, a qual torno definitiva.

Réu Everson .

O acusado ostenta péssimos antecedentes (fl. 671 - Proc. nº 0021043-

53.2007.8.26.0032; fls. 672/673 - Proc. nº 0005919-79.2013.8.26.0077; e fl. 673 -

Proc. nº 0010096-96.2007.8.26.0077) razão pela qual as circunstâncias previstas no artigo 59 lhe é desfavorável, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cada crime de roubo.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada crime de roubo.

Na terceira fase, elevo a pena em mais 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento referente ao concurso de agentes, resultando em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Isso porque, com a introdução de outras causas de aumento no roubo, totalizando seis, quando presente apenas uma delas, deve-se impor o aumento mínimo (1/3); duas, o aumento de três oitavos (3/8); três, cinco doze avos (5/12); quatro, onze vinte e quatro avos (11/24); cinco, seis ou mais, o máximo (1/2).

Ainda nesta fase, como acima reconhecido, está presente a figura do concurso formal, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal, devendo, pois, ser aplicada a pena de somente um dos crimes, com o aumento, no caso, de 1/2 (metade), levando em conta que foram cinco as vítimas, resultando em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, a qual torno definitiva.

Com relação ao regime inicial, em relação à ambos os réus, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12, em razão da gravidade da conduta (roubo com incidência de uma causa de aumento de pena – § 2º do artigo 157 do Código Penal), o regime prisional fechado é o que se apresenta como o mais adequado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Afinal, o roubo é crime grave, que revela temibilidade do agente e que vem gerando o clima de violência e de intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para combatê-lo.

Em outros termos, justifica-se a imposição de regime fechado para o início de cumprimento da pena com fundamento na periculosidade dos agentes decorrente da prática de roubo, máxime em vista da crescente onda de assalto à mão armada e de crimes violentos que assolam o país.

Este regime é, portanto, o único compatível com este tipo de infração e com a frieza e desfaçatez de seu autor.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurara a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos acusados, isto é, se não registram outras condenações ou prisões processuais, nem quanto aos seus comportamentos e condutas no cárcere, a revelarem não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventuais direitos à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

Os réus deverão continuar a responderem presos por este processo, pois assim permaneceram durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

01) CONDENAR HIGOR SANTOS CORDEIRO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 49 e parágrafos do Código Penal), dando-o como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, por oito vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal.

02) CONDENAR EVERSON COSTA FERREIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 49 e parágrafos do Código Penal), dando-o como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, por oito vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal.

Consigno que os réus estão presos cautelarmente desde 06/08/2022 (réu Higor) e 04/08/2022 (réu Everson), até presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante das penas, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12, como já acima exposto quando da fixação do regime.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, vez que as penas ultrapassaram quatro anos e o crime foi cometido mediante grave ameaça, razão pela qual não preenchem os requisitos legais à sua concessão, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Ademais, o acusado Everson possui péssimos antecedentes criminais (artigo 44, inciso III), o que afasta de vez a possibilidade de substituição.

Os réus deverão continuar a responder presos a este processo, pois tiveram suas prisões preventivas decretadas, conforme decisão de fls. 380/382, cujos fundamentos ficam aqui reiterados.

Aliás, seria uma verdadeira contradição que tivesse sido mantidos presos durante toda a instrução e agora, condenados, viessem a ser soltos.

De outra parte, necessária também a custódia cautelar dos réus para assegurar a aplicação da lei penal, eis que condenados a penas a serem cumpridas em regime inicial fechado, certamente, em liberdade, procurarão se evadir, frustrando o cumprimento da pena.

Outrossim, está presente o requisito da garantia da ordem pública, tão aviltada com a crescente onda de crimes patrimoniais, o que intranquiliza toda a população ordeira e trabalhadora desta comarca, lembrando que o acusado Everson possui mau péssimos antecedentes.

A confirmar a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos acusados, está a decisão proferida no Habeas Corpus impetrado em favor do acusado Higor, que teve sua ordem denegada (fls. 675/679).

Recomende-se os réus nas prisões em que se encontram.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária, no prazo de 60 dias, sob pena de extração de certidão para inscrição na dívida ativa e remessa para Procuradoria Geral do Estado. Infrutífera a intimação, ou não efetuado o pagamento, decorrido o prazo de 60 dias, expeça-se certidão para inscrição em dívida ativa e efetue a sua remessa para Procuradoria Geral do Estado, nos termos do artigo 1098, §3º das NSCGJ.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

P. R. I.

Birigui, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA